

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1242/2541

กรมศุลกากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็น ทริล คัสตอม
เคลียร์เรนซ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 206, มาตรา 420

พ.ร.บ.เขตชายค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 มาตรา
18, มาตรา 31, มาตรา 32

จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้สำแดงข้อความอันเป็นเท็จไว้ในใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าว่าส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอรับเงินเขตชายค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าที่ส่งออกนั้น ต่อมากรมศุลกากรโจทก์ได้จ่ายเงินเขตชายเป็นบัตรภาษีให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นผู้รับโอนบัตรภาษีจากจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่หลอกลวงโจทก์จนเป็นเหตุให้โจทก์จ่ายเงินเขตชายเป็นบัตรภาษีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์เมื่อมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องเรียกบัตรภาษีคืนจากจำเลยทั้งสี่เป็นมูลหนี้ละเมิด จำเลยทั้งสี่จึงต้องตกเป็นผู้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันที่ทำการละเมิดคือวันที่รับบัตรภาษีหาใช้นับแต่วันที่จำเลยทั้งสี่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนหรือชดใช้ราคาบัตรภาษีไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันคืนหรือชดใช้ราคาบัตรเครดิตจำนวน 340,508.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 129,264.94 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ต้นเงิน 153,202.89 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 และต้นเงิน 58,041.10 บาท นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2530 และให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันคืนหรือชดใช้ราคาบัตรเครดิตจำนวน 199,498.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 90,253.45 บาท นับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2530 และต้นเงิน 109,245.33 บาท นับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2530 แก่โจทก์

จำเลยที่ 4 ให้การว่า เหตุตามคำฟ้องเกิดในขณะที่จำเลยที่ 4 ใช้ชื่อว่าบริษัทไทยสรรพรับเบอร์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด โดยกรรมการผู้มีอำนาจชุดเก่า ซึ่งกรรมการชุดใหม่ของจำเลยที่ 4 ไม่ต้องรับผิดชอบด้วย จำเลยที่ 4 ไม่เคยได้รับบัตรเครดิตจากจำเลยที่ 1 และไม่เคยใช้บัตรเครดิตตามฟ้อง โจทก์ไม่เคยบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 4 คืนหรือใช้ราคาบัตรเครดิต โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลยที่ 4 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลฎีกาชั้นกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 คืนบัตรเครดิตให้แก่โจทก์มูลค่า 340,508.93 บาท หากคืนไม่ได้ให้ร่วมกันชดใช้ราคาเป็นเงินจำนวน 340,508.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดชอบสำหรับดอกเบี้ยดังกล่าว นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ส่วนจำเลยที่ 3 นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 4 คืนบัตรเครดิตให้แก่โจทก์มูลค่า 199,498.93 บาท หากคืนไม่ได้ให้ชดใช้ราคาเป็นเงินจำนวน 199,498.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดชอบสำหรับดอกเบี้ยดังกล่าว นับแต่วันที่

14 กุมภาพันธ์ 2540 ส่วนจำเลยที่ 4 นับแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลังมีอำนาจหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรและจ่ายบัตรภาษีให้แก่ผู้ส่งสินค้าออกที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2524 มาตรา 18 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เดิมจำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดใช้ชื่อว่า บริษัทไทยสรรพรับเบอร์ จำกัด ต่อมาจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ระหว่างเดือนธันวาคม 2529 ถึงเดือนกันยายน 2530 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ยื่นใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าต่อโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งออก ซึ่งสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกตามใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าดังกล่าวต่อโจทก์ โดยระบุให้โอนสิทธิในบัตรภาษีสำหรับสินค้าตามเอกสารหมายเลข 192 และ 199 ให้แก่จำเลยที่ 4 และให้โอนสิทธิในบัตรสำหรับสินค้าตามเอกสารหมายเลข 205, 211, 219 และ 217 ให้แก่จำเลยที่ 3 โจทก์ได้จ่ายบัตรภาษีให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 แล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 วันที่ 27 ตุลาคม 2530 วันที่ 26 มีนาคม 2530 และวันที่ 6 มีนาคม 2530 คิดเป็นมูลค่าบัตรภาษีที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยที่ 3 จำนวน 340,508.93 บาท และจ่ายให้แก่จำเลยที่ 4 จำนวน 199,498.78 บาท ต่อมาโจทก์ตรวจสอบพบว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรตามสำแดง ภาษีอากรกลางจึงให้จำเลยทั้งสองคืนหรือชดเชยราคาบัตรภาษีให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่จำเลยทั้งสี่ผิดนัดไม่คืนหรือชดใช้ราคาบัตรภาษี ตามวันเวลาที่โจทก์แจ้งให้ทราบ คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสี่ต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ตั้งแต่เมื่อใด เห็นว่า การกระทำของจำเลยทั้งสี่ตามที่โจทก์ฟ้องและตามทางนำสืบของโจทก์เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้บังอาจสำแดงข้อความอันเป็นเท็จไว้ในใบขนสินค้าขาออก และแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 192, 199, 205, 211, 219 และ 217ว่า ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร สำหรับสินค้าที่ส่งออกนั้น ต่อมาโจทก์ได้จ่ายเงินชดเชยเป็นบัตรภาษีให้แก่จำเลยที่ 3 และที่ 4 ซึ่งเป็นผู้รับโอนบัตรภาษีจากจำเลยที่ 1 การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ที่หลอกลวงโจทก์จนเป็นเหตุให้โจทก์จ่ายเงินชดเชยเป็นบัตรภาษีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์เมื่อมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องเรียกบัตรภาษีคืนจากจำเลยทั้งสี่เป็นมูลหนี้ละเมิด จำเลยทั้งสี่จึงต้องตกเป็นผู้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยให้โจทก์นับแต่วันที่ทำการละเมิด (วันที่รับบัตรภาษี) ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่รับผิดชอบชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่จำเลยทั้งสี่ได้รับหนังสือแจ้งให้คืนหรือชดใช้ราคาบัตรภาษี ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 129,264.94 บาทและ 153,202.89 บาท นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 และต้นเงิน 58,041.10 บาท นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2530 และให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ร่วมกันรับผิดชอบในดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 90,253.45 บาท นับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2530 และในต้นเงิน 109,245.33 บาท นับแต่วันที่ 6 มีนาคม 2530 จนกว่าจำเลยทั้งสี่จะชำระเสร็จ ในกรณีที่ไม่นับบัตรภาษีให้โจทก์นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสรวะวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ